雨花区雨花亭街道叠彩兰亭“9·13”一般触电事故调查报告

2024年9月13日21时许，在雨花区雨花亭街道叠彩兰亭小区B3栋2楼，发生一起触电事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）、《长沙市雨花区生产安全事故每案必查制度》（雨政办发〔2016〕57号）的规定，雨花区政府成立了以区应急管理局牵头的雨花区雨花亭街道叠彩兰亭“9·13”触电事故调查组，经实地勘察、查阅相关资料，对事故发生原因进行分析，并对相关人员进行询问谈话，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心

此次事故雇主~~用工单位~~，民办非企业单位，业务主管单位是长沙市雨花区残疾人联合会，成立时间为2009年7月15日，统一社会信用代码：52430111691803653N，住所地：长沙市雨花区南二环一段55号叠彩峰苑B区3栋201-207房，法定代表人：张xx。注册资金3万元，业务范围：（1）儿童智力障碍、儿童自闭症；

(2)儿童语言发育迟缓、儿童注意缺陷多动障碍、儿童学习障碍、儿童运动发育迟缓；(3)脑瘫、唐氏综合征儿童康复训练；(4)开展残疾儿童服务相关知识宣传、培训承接购买社会服务。

（二）谭x

~~此次~~事故死者，~~受雇佣的~~ ~~电工，~~身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，未婚，住址：xxxxxxxxxxxxxx，2016年和2021年，谭君分别出资成立了长沙恭泰民安信息技术有限公司和长沙市恭泰智电网络科技有限公司，均系一人公司。谭君与长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心有多年业务往来，2018年其以长沙恭泰民安信息技术有限公司名义与长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心有过合作，之后均以其个人名义同长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中开展业务往来。涉及此次事故的业务量小，双方尚未签订合同，未约定价格及风险承担等事宜。

（三）相关单位安全管理情况

1、长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心

设立了安全管理机构、安全生产管理人员以及义务消防队；建立了安全管理制度，包括防火巡查制度、防汛值班制度、消防安全监督制度、消防安全疏散管理制度、外来人员安装施工制度等；制定了生产安全事故应急预案（综合应急预案）和消防应急预案（专项应急预案），并开展了一次消防应急演练；落实了安全生产培训教育制度，实行了安全生产责任制。

存在问题：（1）没有落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。该中心用电线路缺失部分漏电保护装置，漏电保护装置失灵，导致谭君触电后漏电保护一直没有启动；（2）未有效实施本单位安全生产规章制度，~~制定的一些~~安全管理措施~~仅停留在纸上，没有落~~到~~实处~~未落实到位~~实到位~~。如该单位制定的《外来人员安装施工制度》明确规定外来人员施工要有专人监督，可实际~~上~~施工时，该单位未按照制度要求派专人监督，没有履行监督职责，~~未没有~~及时制止死者冒险作业行为，~~事发后也无法及时开展救援，~~且施工前~~也~~未进行安全交底，导致谭君触电后，工友朱超祥不能第一时间找到~~不到~~总闸断电。

2、雨花区残疾人联合会

安排了专人负责安全生产工作，定期召开会议研究部署安全生产工作，对长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心和其他单位开展了安全工作检查督查，制作了《雨花区定点为残服务机构安全生产风险隐患排查工作检查表》，制定了应急预案，指导长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心开展了消防应急演练，并开展了安全生产培训教育。

3、雨花亭街道

安排了一名班子成员分管应急管理工作，设立了公共安全办公室，明确了一名应急管理专职人员，本年度召开了四次专题会

议研究部署安全生产工作，建立了雨花亭街道公共服务办社会事务线安全生产管理制度，制定并落实了《雨花亭街道民政及残联服务机构消防安全隐患排查整改实施方案》，本年度就检查发现的问题向长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心下达了四次安全生产检查现场交办表。

二、事故发生经过和后续处置情况

2024年9月13日下午，长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心工作人员叫联系谭君前来安装两个插座，（该中心的安防设备及强电线路安装系谭君施工完成），谭君叫子来朱超祥过来帮忙，为不影响康复中心正常培训，谭君决定晚上施工。当晚19时许，该中心安全员郑xx跟谭x、朱xx二人简单口头交待后便离开了施工场地，施工时该中心~~没有~~未派工作人员在场监督，20时许，谭君在二楼走廊吊顶处施工时发生触电，在二楼楼面施工的朱超祥立即予以施救，但因谭君身体带电施救未果，朱xx欲关闸断电，但因其不清楚总闸位置，未成功切断电源，然后朱超祥拨打了110、120,110、120工作人员赶到现场后切断电源，封锁现场，并将谭君送至湖南省中医药大学第一附属医院抢救，谭君经抢救无效后死亡。

–事故发生后，街道、社区工作人员立即联系了谭x家属，协助涉事单位做好死者家属安抚工作，并及时组织双方沟通协调，~~迅速~~达成了赔偿协议~~：长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心赔偿~~

~~死者家属 75.5 万元，先期赔偿 50.5 万元，余款在 2025 年 9 月前付清~~。目前长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心如约履行了先期赔偿款项，事故善后工作平稳顺利，没有造成群体性事件和出现负面舆情。

三、事发当日天气情况及施工场地环境状况

2024 年 9 月 13 日，长沙天气晴~~阴~~，多云，温度 24-26 度，相对湿度 60.0%，事发场地排除雷电暴雨潮湿等异常情况。

四、事故性质

谭 x 在长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心进行插座安装作业中发生触电导致死亡，属于一般生产安全责任事故。

五、事故原因

（一）直接原因

谭君作为特种作业人员，在没有采取任何防护措施的情况下带电作业，严重违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定及电力作业~~相关~~基本~~职业~~规范，是事故的直接原因。

（二）间接原因

长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心没有及时排除用电设施隐患，施工时没有安排人员监督，是事故的间接原因。

[1].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

六、处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

鉴于谭x在该起事故中死亡，建议免于追究其在事故中的责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心没有落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[3]予以处罚

2.张xx，作为长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心主要负责人，没有及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，建议由区应急管理局依

---

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]予以处罚。

七、防范措施

（一）压实主体责任，守牢安全底线

相关企业要深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立“隐患就是事故”的责任意识，坚决克服麻痹和侥幸心理，进一步增强法律意识，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等安全生产管理制度，加大隐患排查、资金投入和督促检查的力度，杜绝违法、违规操作行为，加大施工现场巡查力度，及时发现制止各类冒险作业行为，避免规章制度流于形式，切实查漏洞、堵死角。

（二）加强教育培训，提升安全素质

事故相关单位要结合本单位安全生产状况、岗位特点，有针对性地开展安全生产教育和培训，要针对重点单位、重点部位、重点人员进行全方位的安全宣教工作，加强从业人员的日常培训，提高从业人员的安全意识和危险辨识能力，筑牢安全生产防线。

（三）依法履职尽责，严格监管执法

---

[5]5 .《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

行业主管部门要加强对相关单位和现场管理人员的监督检查，牢固树立管行业必须管安全的意识，堵塞监管漏洞，加大监管执法力度，狠抓隐患问题整改，对整改不及时、拒绝整改或拖延整改的项目和人员，依法依规进行整顿，对违法违规行为要坚决依法给予处罚，严防事故发生。

雨花区雨花亭街道叠彩兰亭 “9·13”触电事故调查组

2025年2月6日